

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 30-10-2024 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-018907.989.24-8

Representante: Roseli Thaumaturgo Correa Soares

Representada: Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE - Mogi das Cruzes

Assunto: Exame prévio de edital do pregão eletrônico nº 35/2024, do tipo menor preço global, que tem por objeto a *“contratação de empresa para prestação de serviços de tecnologia da informação, destinados ao fornecimento, mediante licenciamento de uso, de uma solução completa de sistemas de gestão (ERP)”*.

Responsável: Francisco Cardoso de Camargo Filho (Diretor-Geral)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Roseli Thaumaturgo Correa Soares (OAB/SP nº 262.705), Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho (OAB/SP nº 74.481).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO COMPLETA DE SISTEMAS DE GESTÃO (ERP). PROVA DE CONCEITO. PATAMARES EXCESSIVOS. INSUFICIENTES INFORMAÇÕES SOBRE A MIGRAÇÃO DE DADOS. BENEFÍCIOS A MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS REGIONALMENTE. MARGEM DE PREÇO EFETIVAMENTE ADOTADA. DIVERGÊNCIAS. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame prévio de edital** do pregão eletrônico nº 35/2024, do tipo menor preço global, elaborado pelo **SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE - MOGI DAS CRUZES**, que tem por objeto a

“contratação de empresa para prestação de serviços de tecnologia da informação, destinados ao fornecimento, mediante licenciamento de uso, de uma solução completa de sistemas de gestão (ERP)”.

1.2 Insurgiu-se a **Representante** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) ausência de definição das parcelas de maior relevância para a prova de capacitação técnica¹;
- b) indevida aglutinação do fornecimento de software com a disponibilização de um Data Center², sem facultar a participação de consórcios³ ou possibilitar a subcontratação de serviços⁴;
- c) omissão acerca da quantidade de dados a serem migrados⁵, prejudicando a correta formulação de propostas;

¹ QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.2.21 - Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 da Lei nº 14.133/21.
9.2.22 - O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em original ou cópia, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não lhe sendo exigido prazo de validade.

² 2) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

(...)

c) Os sistemas desenvolvidos na plataforma web na internet, descritos neste termo de Referência, a serem acessados pela municipalidade e/ou funcionários da Autarquia deverão ser implantados em modelo “hosting”, ou seja, disponibilizado sem Datacenter de responsabilidade da empresa vencedora, de forma a possibilitar sua acessibilidade pela Autarquia e por qualquer cidadão, através de acesso ao portal do o SEMAE DE MOGI DAS CRUZES, via rede da Internet

(...)

27. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM, COM GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS. Características dos serviços

27.1. Serviço hospedados em datacenter profissional, contendo toda a infraestrutura para executar as mais diversas visões criadas pela Administração, com a seguinte configuração mínima:

³ 2.2. Poderão participar da licitação as empresas que:

(...)

2.2.5. Não estejam constituídas em forma de consórcio

⁴ 15.10. A licitante vencedora não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão;

⁵ 4. FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 PLANOS TÉCNICOS / CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO

(...)

d) Plano de implantação. Após receber a ordem de serviço de implantação a contratada: deverá apresentar em até 15 (quinze) dias corridos do recebimento da ordem de serviço, o cronograma para implantação, devidamente adaptado às especificidades da Autarquia, contemplando as tarefas de migração de dados, capacitação de usuários, testes do sistema adequados ao cronograma de implantação especificado pela Administração. A implantação do sistema deverá ser realizada em etapas, que deverão estar contempladas no cronograma de implantação da licitante vencedora

- d) imprecisão nas “condições de participação⁶ em relação aos benefícios dos limites geográficos e nem quanto aos itens exclusivos de ME/EPP”;
- e) indevida exigência de certidão negativa de recuperação judicial⁷;
- f) inadequada desclassificação de propostas com preços inexecutáveis⁸, sem a concessão de “oportunidade ao licitante de comprovar que é possível a prestação dos serviços pelo preço apresentado, nos termos da Súmula 262 do TCU”;
- g) limitação de horário para a apresentação de impugnação⁹, sem respaldo legal;
- h) omissão acerca do momento que as licitantes devem apresentar os documentos relativos à capacidade técnica e a qualificação econômica¹⁰;
- i) contradições entre o edital¹¹ e a Minuta do Contrato¹², concernente à data inicial do reajuste de preços e ao prazo de pagamento;

⁶ 2.1. A presente licitação é para AMPLA CONCORRÊNCIA, destinada a qualquer interessado que atenda às condições deste Edital, inclusive ME e EPP

2.1.1. Considera-se como âmbito regional para fins de aplicação dos benefícios a que alude o artigo os limites geográficos dos municípios que fazem parte do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê - CONDEMAT, conforme Decreto Municipal nº 15.639, de 1º de março de 2016.

2.2. Em caso de itens prejudicados ou desertos, em que não houver participação de micro e pequenas empresas, serão reabertos para ampla concorrência.

⁷ 2.2.4. É admitida participação de empresas em recuperação judicial, desde que apresentada certidão emitida pela instância judicial competente demonstrando estar a empresa apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório;

(...)

20.10.14. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou Liquidação Judicial ou de Execução Patrimonial, conforme o caso, expedida pelo Distribuidor da sede da licitante ou de seu domicílio, com prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

⁸ “6.3. Serão desclassificadas as propostas:

6.3.3. Estipule preços inexecutáveis ou acima do máximo definido para a contratação global

⁹ 4.8. A solicitação de esclarecimentos, informações e a apresentação de impugnação contra o presente edital deverão ser enviadas até as 17:00 horas da data limite

¹⁰ 9.17. Os documentos relativos à regularidade fiscal, social e trabalhista somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado, salvo na hipótese de inversão de fases; caso em que os licitantes deverão encaminhar a proposta e, simultaneamente, os documentos de habilitação, por meio do sistema”

¹¹ 13.5. O primeiro reajuste observará o interregno mínimo de um ano, contados a partir da data-base vinculada a data do orçamento estimado

(...)

17.1. O pagamento da nota fiscal, tão logo seja aceita pelos gestores e/ou Diretor Geral, será efetuado em até 30 dias corridos da liberação do aceite do laudo, fatura ou nota fiscal, através de crédito em conta corrente, em nome da contratada, ou primeiro dia útil subsequente a esta, quando for feriado ou ponto facultativo do Poder Executivo

¹²

3.6. O reajuste será solicitado pela contratada após a cada 12 (doze) meses de contrato.

(...)

j) imprecisão quanto à prova de regularidade fiscal¹³, não sendo possível inferir se é perante a Fazenda do município em que a licitante está localizada, do Município de Mogi das Cruzes ou de ambos;

k) incorreção quanto a funcionalidade de sistema¹⁴, pois “*não há previsão na nova lei de licitações para escolha de modalidade de licitação por valor*”.

1.3 O expediente foi distribuído por prevenção, em virtude de a matéria ser conexa à tratada no TC-009520.989.24-5, no qual o E. Plenário, em sessão de 22-05-2024, acolhendo voto de minha relatoria, considerou parcialmente procedentes as impugnações feitas por Bruno da Costa Rossin, bem como no TC-014702.989.24-5, julgado extinto, sem resolução da matéria, tendo em vista a revogação do certame.

1.4 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, o certame foi liminarmente suspenso e a respectiva decisão obteve o referendo deste E. Plenário.

Na oportunidade, destacou-se que, afora os pontos atacados, remanesceria a mesma falha que ensejou a paralisação das versões anteriores do edital, relacionada à exigência de atendimento a patamares excessivos na prova de conceito¹⁵, em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, que

6.2. O pagamento da nota fiscal, tão logo seja aceita pelos gestores e/ou Diretor Geral, será efetuado após 20 dias corridos da liberação do aceite do laudo, fatura ou nota fiscal, através de crédito em conta corrente, em nome da contratada, ou primeiro dia útil subsequente a esta, quando for feriado ou ponto facultativo do Poder Executivo

¹³ 9.2.12. Certidão de Regularidade em relação à Fazenda Pública Municipal
(...)

20.10.8. Regularidade perante a fazenda Pública Municipal de Mogi das Cruzes, mediante apresentação de certidão negativa

¹⁴ 17. Cadastro das modalidades de licitações para compras de materiais e serviços ou obras e serviços de engenharia, com os correspondentes limites de valores

(...)

61. Controlar, através dos valores já licitados durante o exercício atual, que os limites da Modalidade de Licitação escolhida, não sejam ultrapassados

¹⁵ 20.13.12. Todos os itens detalhados na tabela ANEXO A - REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DOS SISTEMAS, são obrigatórios de apresentação, totalizando um total de 45 itens obrigatórios;

20.13.13. Caso a proponente deixe de atender aos itens obrigatórios constantes no Anexo A REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DOS SISTEMAS, será desclassificada. Neste caso, a próxima empresa da lista de classificação será convocada para realizar a mesma demonstração, nas mesmas condições seguintes a este parecer, e assim sucessivamente.

20.13.14. Além do disposto nas cláusulas 20.13.12 e 20.13.13, a licitante deverá realizar a demonstração dos itens essenciais elencados como 'obrigatórios' no ANEXO B – FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS, os quais correspondem

entende pertinente a apresentação apenas dos requisitos mínimos necessários à prova da funcionalidade do sistema, a fim de promover a participação de maior número de interessados.

1.5 Notificada, a **Representada** esclareceu se tratar da terceira versão do edital, retificada nos moldes determinadas por este Tribunal. Nesse sentido, apontou que todas as regras e cláusulas questionadas já constavam nas versões anteriores do ato convocatório, incidindo sobre elas a preclusão.

De todo modo, defendeu que as disposições de habilitação técnica estariam em conformidade com o art. 67, II, da Lei nº 14.133/21, destacando que a definição da parcela de maior relevância seria *“tema afeto à esfera da competência discricionária do Órgão, visto demandar análise de conveniência e oportunidade quanto aos serviços almejados”*.

Explicou inexistir no edital qualquer impedimento à subcontratação do Datacenter, ao contrário, a *“subitem 20.1.1, o SEMAE – Mogi das Cruzes previu expressamente a possibilidade de subcontratar parcela do objeto”*.

No que tange à migração de dados, que mencionou corresponder a 1T e 750G bytes, aduziu que o edital teria informações suficientes para que as licitantes estimem seus custos e elaborem suas propostas.

Afirmou, ainda, que o ato convocatório, em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06, prevê o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, *“seja em relação ao critério de desempate das propostas, seja em relação aos documentos de habilitação com restrições na esfera fiscal ou trabalhista”*.

Além disso, ponderou que, apesar de o edital *“ter mencionado a possibilidade de substituição da Certidão Negativa de Falência pela Certidão Negativa de Recuperação Judicial, fica evidente pela regra disposta na Cláusula 9.2.16 que, para ser habilitada, a empresa deve apresentar a Certidão Negativa de Falência, o que (...) está de acordo com o art. 69, II, da Lei nº 14.133/21”*.

a até 80% do objeto. É considerada classificada a empresa que comprovar aderência de, no mínimo, 80% dos itens 'obrigatórios' descritos na tabela DO ANEXO B FUNCIONALIDADE DOS SISTEMAS

Avaliou que as Cláusulas 8.5, 8.9 e 8.10 estabeleceriam parâmetros objetivos para avaliação da exequibilidade da proposta, concedendo à licitante a possibilidade de sua demonstração.

Alegou que a Cláusula 4 do edital seria *“clara ao dispor que as impugnações serão consideradas tempestivas se protocoladas em até 3 dias úteis da data marcada para a Sessão Pública”*, bem assim que *“a previsão de que as peças sejam protocoladas até as 17:00 horas não implica em fixação de prazos em horas, visto que o dispositivo acima deixa claro que o expediente será aceito se apresentado dentro do prazo legal”*.

Disse, também, que o ato convocatório não conteria a omissão aventada quanto ao momento da apresentação dos documentos de habilitação técnica e econômica, conforme disposto nos subitens 9.1.1 e 9.1.2.

Defendeu inexistir contradição nos prazos para reajuste de preços e de pagamento, ou ainda, nas cláusulas de regularidade fiscal perante a fazenda municipal.

Por fim, no que concerne a alegada incorreção acerca da funcionalidade do sistema, expôs que *“a funcionalidade questionada se refere às contratações celebradas sob a vigência da Lei nº 8.666/93 e às hipóteses de Dispensa de Licitação (art. 75 e incisos da Lei nº 14.133/21), as quais, como se sabe, possuem uma limitação de valor previamente estabelecida”*.

1.6 A Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica manifestou-se pela parcial procedência da representação.

Afastou as críticas relacionadas à habilitação técnica, pois a respectiva cláusula estaria em conformidade com a decisão proferida no TC-9520.989.24-5, e à desclassificação das propostas, eis que em consonância com o que prescreve o artigo 59, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

Avaliou que teria precluído a questão relacionada ao fornecimento de Datacenter, inobstante entenda que deva ser expressamente possibilitada a subcontratação ou participação de empresas reunidas em consórcio.

Por outro lado, entendeu que *“a quantidade a ser migrada deve estar devidamente detalhada”*.

No que tange às funcionalidades do sistema de gestão, inobstante, a seu ver, estejam aparentemente desalinhadas, entendeu que não haveria como sustentar não serem elas necessárias para a Administração, razão pela qual propõe que a Autarquia *“reveja as funcionalidades do Sistema de Administração de Compras, Licitações e Contratos, com vistas a verificar se aquelas questionadas são, de fato, indispensáveis ao objeto”*.

Por fim, embora entenda que o percentual retificado para a prova de conceito permaneça discutível, avaliou que não haveria *“materialidade fática para afirmar que a nova versão do Termo de Referência possui potencial para macular a competição do futuro certame”*.

1.7 Sua congênere **Jurídica** acrescentou proceder a queixa às condições de participação de microempresas e empresas de pequeno porte, eis que a cláusula censurada foi inserida somente na nova versão do edital.

Procede, a seu ver, a queixa à contradição nos prazos de pagamento.

Não obstante entenda que algumas cláusulas devam ser corrigidas, verificou estarem preclusas as questões relacionadas à certidão negativa de recuperação judicial, ao prazo para apresentação de impugnação, às contradições entre o edital e a minuta do contrato, à prova de regularidade fiscal e ao momento para apresentação dos documentos relativos à capacidade técnica e a qualificação econômica das licitantes.

1.8 A **Chefia da ATJ** endossou os pareceres de suas assessorias técnicas especializadas.

1.9 O **Ministério Público de Contas** ressaltou estar prejudicada a *“maioria das impugnações trazidas, dada a incidência da preclusão ao caso, sem embargo do acolhimento das alterações editalícias sugeridas pela ATJ”*.

Obtemperou que *“o item 2.1.1 supostamente busca priorizar a contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas regionalmente, com fundamento no art. 48, § 3º, da LC 123/06”*, o que impõe o aprimoramento redacional *“deixando claras as justificativas que embasaram a escolha administrativa e a margem de preço efetivamente adotada”*. Deve também, a seu ver, ser excluída a cláusula 2.2, eis que a disputa não se restringe a tais entidades.

Atinente às impugnações de cunho técnico, aliou-se às conclusões da ATJ pela improcedência da queixa dirigida às parcelas de maior relevância eleitas e à prova de conceito.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE pretende a *“contratação de empresa para prestação de serviços de tecnologia da informação, destinados ao fornecimento, mediante licenciamento de uso, de uma solução completa de sistemas de gestão (ERP)”*.

Para tanto lançara dois editais precedentes, levados à apreciação desta Corte, também em sede de exame prévio de edital, nos autos do TC-009520.989.24-5, no qual este E. Plenário considerou parcialmente procedentes as impugnações, determinando-se retificações na respectiva versão editalícia analisada naquele feito¹⁶, bem como do TC-014702.989.24-5, julgado extinto, sem resolução da matéria, tendo em vista a revogação do certame.

¹⁶ A saber:

a) corrigir a Classificação Orçamentária informada no item 14.1;
b) estabelecer critérios objetivos para a avaliação do software, com a indicação clara e precisa dos requisitos mínimos que deverão ser apresentados pela vencedora, limitando-os àqueles relevantes;
c) ampliar o prazo concedido para o início da apresentação da amostra do sistema;
d) incluir a composição da comissão julgadora no respectivo processo administrativo;
e) aprimorar as disposições afetas ao SIAFIC, nos termos da manifestação da ATJ;
f) eliminar a exigência de regularidade perante o Cadin municipal dos documentos de habilitação;
g) promover o anunciado saneamento das discrepâncias existentes entre as cláusulas do edital e do termo de referência;
e

2.2 No que concerne ao ato convocatório ora em análise, noto que a Administração efetuou a maior parte das correções determinadas, remanescendo, como mencionado na decisão liminar, a exigência de atendimento a patamares excessivos na prova de conceito.

Ainda que a hipótese não constitua descumprimento à decisão deste Plenário, eis que houve um esforço da Autarquia para reduzir o quantitativo requerido, inquestionável que a solicitação de atendimento a todas as funcionalidades do Anexo A e a 80% daquelas mencionadas no Anexo B, mantem-se dissonante das reiteradas decisões desta Corte, no sentido de que deve ser solicitada apenas a demonstração das funcionalidades essenciais à análise do sistema ofertado, a fim de promover a participação de maior número de interessados.

2.3 Outrossim, noto que a cláusula relacionada à habilitação técnica foi retificada nos exatos moldes determinados por este Plenário, não subsistindo a irregularidade aventada pela Representante.

2.4 De igual modo, improcede a queixa às funcionalidades do sistema, pois, ainda que não haja previsão na nova lei de licitações para escolha de modalidade de licitação por valor, como alega a Representante, não há como afirmar que essas informações não seriam necessárias à Autarquia, ou mesmo avaliar os motivos pelos quais são elas requeridas.

Não obstante, acolho a proposta da Assessoria de Engenharia para recomendar ao SEMAE que reavalie *“as funcionalidades do Sistema de Administração de Compras, Licitações e Contratos, com vistas a verificar se aquelas questionadas são, de fato, indispensáveis ao objeto”*.

h) deixar de requisitar quantitativos de prova de capacitação técnica para serviços que não os possuem.

2.5 Infundada, ainda, a crítica à desclassificação de propostas com preços inexequíveis, pois a cláusula está em conformidade com o que preceitua o artigo 59, inciso II, da Lei nº 14.133/21, como bem discorreu a Assessoria de Engenharia, em seu parecer:

“A controvérsia em pauta é tratada no art. 59, inc. III, da Lei 14.133/2021, sendo, conforme entendimento jurisprudencial recente do TCU, uma presunção relativa de inexequibilidade, tal como ocorria no plano da Lei 8.666/1993. Logo, cabe à Administração o poder-dever de promover as diligências relacionadas à avaliação das propostas, com vistas a avaliar a exequibilidade demonstrada ou exigir das licitantes que esta seja demonstrada, em consonância com o § 2º do art. 59 da Lei 14.133/2021, com o fito de impedir a desclassificação automática de proposta preços sem permitir que as interessadas apresentem motivações e documentos adicionais, sobre o arranjo do preço proposto, capazes de mostrar, por exemplo, que dispõe de condições favoráveis para adimplemento viável do objeto contratual, mesmo com preço supostamente inexequível. Em vista disso, associado com as informações presentes nas cláusulas editalícias “8.5”, “8.9” e “8.10” (p. 14/15), infere-se que o alegado pela Representante não procede”.

2.6 Por outro lado, nos termos consignados por aquela Assessoria, necessário que a quantidade de dados a ser migrada esteja “*devidamente detalhada, de modo a permitir que variáveis sejam examinadas e definidas com propriedade, segurança e organização, com vistas a minimizar a ocorrência de erros, riscos (como perda do histórico de dados do sistema de origem) e gastos redundantes*”.

2.7 No que tange à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, observo ter sido acrescentado ao edital o subitem 2.1.1, que trata da aplicação de benefícios de âmbito regional àquelas entidades.

Mencionada cláusula, como bem anotou o MPC, “*supostamente busca priorizar a contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas regionalmente, com fundamento no art. 48, § 3º, da LC 123/06*”, o que impõe o aprimoramento redacional “*deixando claras as justificativas que embasaram a escolha administrativa e a margem de preço efetivamente*

adotada”. Necessário, ainda, que seja excluído o item 2.2, na medida em que o certame não é destinado exclusivamente àquelas entidades.

2.8 Além disso, necessário que seja corrigida a divergência entre o edital e a minuta de contrato em relação ao reajuste (observando-se **as** disposições do 25, § 7º, e 92, § 3º, da Lei nº 14.133/21), bem como a divergência entre os prazos para pagamento.

2.9 Concernente aos demais questionamentos apresentados (disponibilização de um Datacenter, exigência de certidão negativa de recuperação judicial, limitação de horário para a apresentação de impugnação, momento para apresentação dos documentos relativos à capacidade técnica e a qualificação econômica e prova de regularidade fiscal), observo que tais aspectos já constavam nas outras versões do edital e não foram oportunamente impugnadas, não cabendo, portanto, nova apreciação.

A Representante podia e devia ter formulado, logo ao primeiro ensejo, todas as eventuais críticas ao ato convocatório. Deixar de fazê-lo naquela primeira ocasião é procedimento inaceitável pelo fato de que as atividades do Poder Público não podem ficar sujeitas a critérios de “reserva”, de “eventualidades”. Como não exercitou tempestivamente esse direito, operou-se a **preclusão**.

Ainda assim, considero oportuno recomendar à Autarquia que observe a jurisprudência desta Corte sobre tais temas, de forma a evitar sobrevida de irregularidades em eventual novo certame, especialmente no que tange à exigência de certidão negativa de recuperação judicial e à subcontratação de Datacenter.

É de se destacar que tais questões não escaparão ao controle da legalidade, quando do regular exame do contrato a ser formalizado.

2.10 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Autarquia,

caso pretenda dar seguimento ao certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) reavaliar a prova de conceito, de forma a solicitar apenas a demonstração das funcionalidades essenciais à análise do sistema ofertado;
- b) detalhar a quantidade de dados a ser migrada;
- c) aprimorar a cláusula relacionada à aplicação de benefícios de âmbito regional às microempresas e empresas de pequeno porte, bem como excluir o 2.2;
- d) corrigir a divergência entre o edital e a minuta contratual em relação ao reajuste e aos prazos para pagamento;

Recomendo, outrossim, que reavalie *“as funcionalidades do Sistema de Administração de Compras, Licitações e Contratos, com vistas a verificar se aquelas questionadas são, de fato, indispensáveis ao objeto”*, bem assim que observe a jurisprudência desta Corte sobre as questões preclusas.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Autarquia deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2024.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO